

감사결과 처분요구서

- 과징금·과태료 처리 실태 점검 -

2025. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정	1
4. 감사 결과 처리	1
II . 감사결과 처분요구와 통보	2
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	2
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	2

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

최근 우리 회사는 국정감사, 언론을 통해 「원자력안전법」 등을 위반해 수백억 원 과징금을 받아도 관련 직원을 감사하지 않은 이유로 비난받았다.

이에, 과징금·과태료 처리 절차를 점검하여 상기 상황이 발생한 원인을 검토하고 개선을 통해 유사사례가 발생하지 않도록 조치하기 위해 감사를 했다.

2. 감사 중점 및 대상

- ☐ (중점) 과징금·과태료 처리 과정에서 감사 필요성 검토를 하기 위한 방안 마련, 절차 미준수 직원 현황 확인 및 재발 방지 대책 마련 등
- ☐ (대상) 과징금·과태료 처리 관련 절차 및 직원

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사에 앞서 ****. **. **.부터 같은 해 **. **. 중 *일간 관련자 면담 및 자료수집 등의 예비조사를 하고, ****. **. **.부터 같은 해 **. **.까지 실지감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

과징금·과태료 처리 절차 실태를 점검하여 미흡한 사항들을 확인하고, 재발 방지 조치를 수립하여 상임감사위원 결정으로 감사 결과를 확정했다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명)

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구종류	제 목	금액 (건, 인원)
1	□□본부 ☆☆본부	감찰	통보	감사 필요성 검토 절차 부재	1
2	◇◇본부 ☆☆본부 ◎◎본부	감찰	통보	일상감사 검토 누락	1
3	△△본부	감찰	통보	행정조치처리위원회 미개최	1
4	□□본부	감찰	통보	신원보증보험 가입 여부 미인지	1

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 감사 필요성 검토 절차 부재(통보)

관 련 부 서 □□본부, ☆☆본부

조 치 부 서 □□본부, ☆☆본부

내 용

행정관청에서 회사에 부과한 과징금·과태료 처분 시 처리하는 과정을 보면, 담당 부서는 과징금·과태료 처분 사실을 ○○실에 통보하고 행정조치처리위원회를 개최하여 사전통지 대응 필요성 및 과징금·과태료 납부 여부를 결정하고, 직원의 고의 또는 중과실 여부를 검토하여 회사 부담 또는 직원에게 구상 여부 등을 심의·의결하며, 이외 필요한 후속조치를 수립하고 시행한다.

「행정조치처리위원회 운영지침」 제10조(현황점검) 제1,2항에는 '위원회 개최 부서는 심의 안건과 회의록 등을 첨부한 회의결과를 주관 부서에 지체없이 보고 하고 주관 부서는 보고된 위원회 운영실적 및 조치이행 현황을 점검하고, 필요시 경영진에게 보고하도록 규정'하고 있다.

따라서, 우리 회사는 행정조치처리위원회를 개최하고 그 결과는 지체없이 주관 부서인 ○○실에 보고해야 한다.

하지만, 감사결과 행정조치처리위원회를 개최하고도 결과자료를 ○○실에 보고하지 않고 누락하여 ○○실에서도 해당 자료가 관리되지 않고 있는 건들이 확인되었는데, 이에 대해서는 해당 부서 직원들 대상으로 행정조치처리위원회

운영 절차 인식 제고를 위한 조치가 필요하다.

조치할 사항

□□본부장, ☆☆본부장은 과징금·과태료 처리 절차 중 행정조치처리위원회 결과를 ○○실에 보고하지 않아 해당 위원회 절차에 대한 인식 정도가 낮은 것으로 확인된 직원이 소속된 조직 대상으로 해당 절차 인식 제고를 위한 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 일상감사 검토 누락(통보)

관 련 부 서 ◇◇본부, ○○본부, ☆☆본부

조 치 부 서 ◇◇본부, ○○본부, ☆☆본부

내 용

행정관청에서 회사에 부과한 과징금·과태료 처분 시 처리하는 과정을 보면, 담당 부서는 과징금·과태료 처분 사실을 ○○실에 통보하고 행정조치처리위원회를 개최하여 사전통지 대응 필요성 및 과징금·과태료 납부 여부를 결정하고, 직원의 고의 또는 중과실 여부를 검토하여 회사 부담 또는 직원에게 구상 여부 등을 심의·의결하며, 이외 필요한 후속조치를 수립하고 시행한다.

한편, 우리 회사는 공공기관으로서 직원들의 비리, 방만한 자금운영 등으로 인한 외부의 부정적 여론 확산에 민감하고, 이러한 사례를 사전에 방지하기 위해 내부통제 활동을 강화하고 있는데, 이러한 내부통제 활동 강화를 위한 하나의 방안으로 ▽▽실에서는 일상감사제도를 운영하고 있다.

「감사규정」 제39조(일상감사범위) 제1항에는 '본사 일상감사는 행정조치처리위원회 부의사항을 대상으로 함을 원칙'으로, 「사업소일상감사 처리지침」 제3조(감사범위)에는 일상감사의 범위로 '행정조치처리위원회에 관한 사항'을 대상으로 함을 원칙으로 하도록 규정하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 행정조치처리위원회에 부의할 안건 등은 일상

감사를 통해 감사조직으로부터 검토받아야 한다.

하지만, 이번 감사에서 「감사규정」에서 규정하고 있는 일상감사업무범위에 해당하는 행정조치처리위원회 관련 사항 중 총 3건에 대해서는 일상감사를 누락 한 사실을 확인했는데, 확인 결과 해당 담당자들은 행정조치처리위원회 업무를 하면서 해당 업무가 일상감사를 거쳐야 하는 업무인지를 정확히 인지하지 못해 발생한 것으로 확인된다.

따라서, 유사사례 재발방지를 위해 해당 직원의 소속 조직원들을 대상으로 「감사규정」 또는 「사업소일상감사 처리지침」에서 규정하고 있는 일상감사업무 범위에 대한 인식 제고를 위한 방안을 마련하고 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

◇◇본부장, ◎◎본부장, ☆☆본부장에게 행정조치처리위원회 자료에 대해 일상 감사를 누락한 직원이 소속된 조직원들 대상으로 일상감사대상범위 인식 제고를 위한 적절한 방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 행정조치처리위원회 미개최(통보)

관 련 부 서 △△본부

조 치 부 서 △△본부

내 용

행정관청에서 회사에 부과한 과징금·과태료 처분 시 처리하는 과정을 보면, 담당 부서는 과징금·과태료 처분 사실을 ○○실에 통보하고 행정조치처리위원회를 개최하여 사전통지 대응 필요성 및 과징금·과태료 납부 여부를 결정하고, 직원의 고의 또는 중과실 여부를 검토하여 회사 부담 또는 직원에게 구상 여부 등을 심의·의결하며, 이외 필요한 후속조치를 수립하고 시행한다.

「법무규정」 제50조(과징금 과태료의 처리)에 따르면 '과징금 및 과태료는 행정조치처리위원회의 심의를 거쳐 처리하며 위원회 운영에 관한 상세내용은 별도로 정하는 바'에 따르도록 규정하고 있으며, 「행정조치처리위원회 운영지침」 제5조(위원장 직무) 제6항에는 '위원장은 부과금액이 소액(100만원 이하)인 경우 서면결의 여부를 결정'할 수 있도록 규정되어 있다.

따라서 우리 회사는 행정관청으로 과징금·과태료 처분을 받았을 경우 행정조치처리위원회에서 해당 행위 직원의 고의 및 과실 여부를 검토하여 직원에 대한 변상 여부를 심의해야 하고, 100만 원 이하의 소액 과징금·과태료가 부과된 경우에는 서면으로라도 위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

하지만, 감사결과 △△본부 소속의 ◆◆실에서는 우리 회사 퇴직 직원의 고용보험 상실에 관한 1건을 지연 신고하고, 같은 본부 소속 ★★부에서는 기간제 근로자의 상실 및 취득에 대해 3건을 지연 신고하여 부과된 과태료를 처리하는 과정에서 해당 직원들은 서면으로조차 행정조치처리위원회를 개최하지 않았는데, 그 원인으로 관련 직원들은 행정조치처리위원회 개최에 대한 지침을 제대로 알지 못했던 것으로 확인된다.

따라서, 행정조치처리위원회 심의·의결 누락과 같은 유사사례 재발방지를 위해 해당 직원들의 소속 조직원들을 대상으로 과징금·과태료 처리 시 필요한 절차인 행정조치처리위원회에 대한 인식을 제고시킬 방안을 마련해 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

△△본부장은 행정조치처리위원회 개최가 필요한 사유가 발생했지만, 개최하지 않는 등 해당 위원회 절차에 대한 인식이 낮은 것으로 확인된 직원의 소속 조직원들을 대상으로 위원회에 대한 인식을 제고시킬 방안(위원회 지침 교육 등)을 마련해 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 신원보증보험 가입 여부 미인지(통보)

관 련 부 서 □□본부

조 치 부 서 □□본부

내 용

■■■처는 「인사관리규정」 제142조(신원보증보험증권 관리)에 따라 매년 직원들의 절도, 강도, 횡령 또는 배임행위로 인해 회사가 손해를 입는 경우 이에 대해 보상받을 수 있도록 매년 신원보증보험에 가입하고 있다.

신원보증보험 특약 중 「추가위험부담특별약관 I」 제1조(보상하는 손해)에 따르면, 직원의 범죄행위 이외에도 '직원들이 사무를 처리하는 과정에서 중대한 과실이나 선량한 관리자로서의 책임을 다하지 못하여 회사가 입은 재산상의 손해'에 대해서도 보상받을 수 있도록 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원의 업무 중 실수로 회사에 부과된 과징금·과태료·가산세에 대해서는 직원이 회사로부터 변상 처분을 받았을 경우 해당 직원은 보험을 통한 보상 가능성에 대해 검토해 볼 필요가 있다.

하지만, 과거 과징금·과태료·가산세 변상한 일부 직원들은 회상의 신원보증보험 청약 여부를 인지하지 못해 활용에 대한 검토조차 하지 않았던 사실이 확인되었다.

따라서, 주관 부서에서는 향후 변상 처분을 받은 직원들이 신원보증보험을

활용할 수 있도록 전 직원을 대상으로 해당 보험에 대한 인식 제고 방안을 마련하여
시행할 필요가 있다.

□□본부장은 업무 중 실수로 회사에 부과된 과징금·과태료·가산세 등에 대해
변상 처분을 받은 직원이 회사에서 가입한 신원보증보험을 인지하고 활용할 수
있도록 방안을 마련하고 시행하시기 바랍니다.(통보)